

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2537

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี
จำกัด

โจทก์

นาย ประเสริฐ หอ ประสาท สุข กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 911, มาตรา 968, มาตรา 985

โจทก์ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุน ในระหว่างที่จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิเรียกจากลูกค้าได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 18.5 ต่อปี ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จำเลยออกให้แก่โจทก์สองฉบับมีข้อกำหนดให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 18 และ 18.5 ต่อปีตามลำดับ และมีได้ระบุไว้ว่าให้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ใด จึงต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับดังกล่าวนับแต่วันที่ลงในตั๋วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911, 968, 985 เมื่อได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวและครบกำหนดใช้เงินจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาโจทก์ผู้ทรงจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวจากต้นเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับและจำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 1,275,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในอัตราร้อยละ 18 และ 18.5 ต่อปี ตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับตามลำดับโดยให้คิดในอัตราดังกล่าว จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น หากไม่ชำระหนี้ ให้โจทก์นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ได้หากยังไม่พอชำระให้โจทก์บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ใช้หนี้แก่โจทก์ต่อไปจนครบ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นอันยุติว่าโจทก์ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนจำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินโจทก์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,275,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 1 มิถุนายน 2530 สัญญาจะจ่ายเงินจำนวน 275,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2531 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 สัญญาจะจ่ายเงินจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 และในระหว่างทำสัญญา

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิเรียกจากลูกค้าได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 18.5 ต่อปีตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดใช้เงิน จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินสองฉบับให้แก่โจทก์มีปัญหที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินสองฉบับดังกล่าวให้แก่โจทก์เพียงใดเห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 21 หมวด 3 ว่าด้วยตัวสัญญาใช้เงินไม่ได้บัญญัติในเรื่องดอกเบี้ยไว้แต่มาตรา 985 บัญญัติให้นำเอาบทบัญญัติมาตรา 911 และ 968 ในหมวด 2 ว่าด้วยตัวแลกเปลี่ยนมาบังคับด้วยซึ่งในหมวดดังกล่าวมาตรา 911 บัญญัติว่า "ผู้สั่งจ่ายจะเขียนข้อความกำหนดลงไว้ว่าจำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นให้คิดดอกเบี้ยด้วยก็ได้และในกรณีเช่นนั้นถ้ามิได้กล่าวลงไว้เป็นอย่างอื่นท่านว่าดอกเบี้ยย่อมคิดแต่วันที่ลงในตัวเงิน" และมาตรา 968 บัญญัติว่า "ผู้ทรงจะเรียกร้องเอาเงินใช้จากบุคคลซึ่งตนใช้สิทธิไต่เบี่ยนั้นก็ได้คือ

(1) จำเลยเงินในตั้งแลกเปลี่ยนซึ่งเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้กับทั้งดอกเบี้ยด้วย หากว่ามีข้อกำหนดไว้ว่าให้คิดดอกเบี้ย" ฉะนั้นเมื่อตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับมีข้อกำหนดให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 18 และ 18.5 ต่อปีตามลำดับ และมีได้ระบุไว้ว่าให้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่จึงต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุไว้ในตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับดังกล่าว นับแต่วันที่ลงในตัว คือวันที่ 1 มิถุนายน 2530 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 ตามลำดับ เมื่อได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวและครบกำหนดใช้เงินจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดนัดโจทก์ผู้ทรงจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวจากต้นเงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรกแต่ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกโจทก์เรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 ส่วนตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่ 2 โจทก์เรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 ศาลชั้นต้นกำหนดดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับนับแต่วันที่ 1 มกราคม

2531 เท่าที่โจทก์ขอมาในตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรก โจทก์มิได้อุทธรณ์โต้เถียงการกำหนดดอกเบี้ยในตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 2 ปัญหาดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-เรีงธรรม ลัดพลี-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>